

0010290-56.2016.8.26.0635

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Domitila Prado Manssur

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

CF - 5264/2016 - 37º Distrito Policial - Campo Limpo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL MARTINS DOS ANJOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

GABRIEL MARTINS DOS ANJOS, qualificado nos autos, foi denunciado e se vê processado pela prática dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0010290-56.2016.8.26.0635 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0010290-56.2016.8.26.0635

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

CF - 5264/2016 - 37º Distrito Policial - Campo Limpo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL MARTINS DOS ANJOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Domitila Prado Manssur

VISTOS.

GABRIEL MARTINS DOS ANJOS, qualificado nos autos, foi denunciado e se vê processado pela prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei n.11.343/06, porque no dia 21 de outubro de 2016, por volta de 12h40min, à Rua Guerreiro, número 1.480, viela, Campo Limpo, nesta Cidade e Comarca da Capital,

1. estaria vendendo, transportando, guardando e oferecendo 79g (setenta e nove gramas) de TETRA-HIDROCANABINOL (THC), 7,9g (sete gramas e nove decigramas) de cocaína e 8,8g (oito gramas e oito decigramas) de cocaína, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, e, 2. ter-se-ia associado ao adolescente Abraão de Lima Baroncelli, a fim de praticar o crime de tráfico de entorpecentes.

Recebida a denúncia, em 09 de dezembro de 2016 (fls. 99/100), o réu foi citado (fls. 134) e, no prazo legal, ofereceu resposta à acusação (fls. 141/144), que não impediu o prosseguimento do feito, à míngua das hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal (fls. 154/155).

Durante a instrução, foram ouvidas 3 (três) testemunhas arroladas na denúncia e 2 (duas) de defesa, ao que se seguiu o interrogatório do réu.

Em alegações finais, o MINISTÉRIO PÚBLICO, sustentando insuficiência probatória, requereu a improcedência da ação penal, no que foi acompanhado pela DEFESA CONSTITUÍDA.

É o relatório.  
DECIDO.

A análise dos elementos de prova, coligidos nas duas fases da persecução penal, permite concluir pela improcedência da ação penal.

A justa causa que permitiu o recebimento da ação penal se firmou, basicamente, no Boletim de Ocorrência (fls. 09/12), nos Autos de Prisão em Flagrante (fls. 02) e Exibição e Apreensão (fls. 13/14), nos Laudos de Constatação (fls. 15/17), de Exame Químico-toxicológico (fls. 191/193) e relacionado às anotações apreendidos (fls. 169/171) e na prova oral produzida na primeira fase da persecução penal, mas, ao término da instrução criminal não se pode afirmar que, somados aos elementos de convicção, resultem prova de materialidade e autoria indispensáveis à condenação.

Em interrogatório judicial, o réu negou, peremptoriamente, a prática do delito, bem como envolvimento criminal. Afirmou profissão regular como pedreiro, em estabelecimento situado à Avenida Paulista, com carteira assinada, bem como família constituída.

A negativa não restou isolada no acervo probatório.

A testemunha Frederico Augusto Beck, policial civil, disse que leu o boletim de ocorrência e já realizou vários flagrante no local dos fatos, não se recordando da ocorrência;

Por sua vez, a testemunha Moisés Elias da Silva, policial civil, afirmou que os fatos ocorreram há muito tempo e pelo que viu no boletim de ocorrência a prisão foi realizada nas proximidades da delegacia, onde dois indivíduos estavam vendendo entorpecentes. De acordo com o boletim de ocorrência, prosseguiu. a traficância foi desenvolvida por maior e menor de idade, e, após denúncia, fizeram trabalho de campo. Houve admissão informal, sem, entretanto, recordar-se do que viu. Finalmente, a testemunha Gilberto Furtuoso da Silva, policial civil, contou que não se recorda dos fatos porque faz muito tempo, mas ratifica tudo o que falou anteriormente.

Não há razão para recusar credibilidade aos relatos policiais, até porque, em tema de comércio clandestino de entorpecentes, os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, salvo se resultar demonstrado o interesse escuso deles em forjar falsa acusação, hipótese que não se revela. Ocorre, entretanto, que os policiais civis ouvidos se limitaram a referências aos boletins de ocorrência e, nessa quadra, eventual condenação estaria em descompasso

com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal. Fato é que, aparentemente, em razão do tempo decorrido, os depoimentos não esclareceram os fatos, e, tampouco, ratificaram as versões prestadas na fase policial. A testemunha de defesa Josiane Santos da Cruz disse que o réu estava no local errado no momento errado, para comprar drogas, e foi preso. Afirmou que ele era usuário de drogas.

Por sua vez a testemunha de defesa Ismael de Jesus, testemunha de defesa, contou que o réu é pessoa trabalhadora, desconhecendo seu envolvimento com a traficância.

Diante da fragilidade das palavras dos policiais civis, despontam as palavras das testemunhas de defesa em benefício do réu, que se apresentou em juízo como pessoa trabalhadora, de acordo com a documentação trazida, aos autos, pela DEFESA CONSTITUÍDA.

Assim, forçoso reconhecer que o MINISTÉRIO PÚBLICO, titular da ação penal, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal - e que pediu a absolvição - não se desincumbiu de provar a acusação, como determina o artigo 156 do Código de Processo Penal, devendo ser pronunciado o non liquet, decorrência, aliás, do princípio constitucional do favor rei, do qual o in dubio pro reo é consectário lógico.

Em face do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, absolvendo GABRIEL MARTINS DOS ANJOS, qualificado nos autos, da prática dos delitos descritos pelos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei de Drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Cumpra-se  
São Paulo, 25 de abril de 2022.

MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR  
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA